

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3684/2533

ธนาคาร กรุงเทพ ฯ พาณิชย์ การ จำกัด

โจทก์

นาง ศรีนวล ลีละวัฒนากุล

ผู้ร้อง

นาย ธีรภณห์ ดันตระกุล กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 30, มาตรา 40, มาตรา 86

ในวันนัดสืบพยานผู้ร้องครั้งแรกทนายผู้ร้องมาศาลขอเลื่อนคดีโดยอ้างเหตุป่วยเจ็บ ในนัดที่ 2 ทนายผู้ร้องขอส่งประเด็นไปสืบพยานทุกคนที่ศาลอื่นโดยทนายผู้ร้องจะเป็นผู้จัดส่งหมายเรียกพยานเองหากส่งหมายให้พยานไม่ได้หรือพยานไม่มาศาลให้ถือว่าไม่ตั้งใจสืบพยานที่ไม่มาศาล ครั้นถึงวันนัดสืบพยานประเด็นทนายผู้ร้องก็ขอเลื่อนอีก โดยอ้างเหตุป่วยเจ็บและไม่ปรากฏว่านอกจากตัวผู้ร้องแล้วพยานอื่นที่ได้ขอหมายเรียกได้มาศาล ทั้งเมื่อผู้ร้องรับหมายเรียกพยานไปส่งแล้วก็ได้ไม่ได้แจ้งผลการส่งหมายทนายโจทก์แถลงคัดค้านการขอเลื่อนคดีและขอให้ผู้ร้องซึ่งอ้างตนเองเป็นพยานเข้าเบิกความแต่ผู้ร้องก็ปฏิเสธไม่ยอมเข้าเบิกความ ศาลรับประเด็นจึงส่งประเด็นคืนเช่นนี้ เป็นพฤติการณ์ที่แสดงว่าผู้ร้องจงใจประวิงคดีให้ชักช้าศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานผู้ร้องชอบแล้ว

คดีสืบเนื่องมาจากเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่35197 พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านเลขที่ 45/34 ของจำเลยที่ 2 เพื่อนำออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระ

หน้าโจทก์ ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าบ้านเลขที่ดังกล่าวเป็นของผู้ร้องปลูกสร้างอยู่ในที่ดินของ
จำเลยที่ 2 ซึ่งจำเลยที่ 2 ได้ตกลงจะขายที่ดินให้ผู้ร้องและยินยอมให้ผู้ร้องปลูกสร้าง
บ้านลงไว้ ขอให้ปล่อยบ้านซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ยึดไว้นั้น

โจทก์ให้การว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 35197 พร้อมบ้านเลขที่ 45/34 เป็นของจำเลย
ที่ 2 ผู้ร้องสมคบกับจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อประวิงการบังคับคดี ขอให้ยก
คำร้อง

ในวันนัดสืบพยานของผู้ร้องครั้งแรก ทนายผู้ร้องขอเลื่อนคดีโดยอ้างเหตุป่วย
ครั้นถึงวันนัดสืบพยานครั้งที่สองทนายผู้ร้องมาศาลโดยไม่นำพยานเข้าสืบ แต่ขอให้
ส่งประเด็นไปสืบพยานผู้ร้องทุกคนที่ศาลอื่น โดยทนายผู้ร้องจะนำหมายเรียกไปส่ง
ให้แก่พยานเองหากพยานไม่มาศาลหรือเกิดเหตุขัดข้องด้วยประการใด ๆ ให้ถือว่าไม่
ตั้งใจสืบพยาน เมื่อถึงวันนัดสืบพยานประเด็นผู้ร้องทนายผู้ร้องไม่ไปศาลโดยอ้างว่า
ป่วย ผู้ร้องไปศาลแต่ไม่ยอมเบิกความและศาลนัดสืบพยานผู้ร้องไว้ 2 นัด 2 วัน
ติดต่อกัน แต่ทนายผู้ร้องขอหมายเรียกพยานเพียง 2 คน ทั้งไม่แจ้งผลการส่งหมาย
เรียกพยานศาลชั้นต้นเห็นว่าผู้ร้องหลีกเลี่ยงไม่ประสงค์จะนำพยานเข้าสืบมีลักษณะ
เป็นการประวิงคดี จึงมีคำสั่งให้งดสืบพยานผู้ร้องและให้นัดสืบพยานโจทก์ต่อไป

ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์แล้ววินิจฉัยว่า คดีรับฟังไม่ได้ตามคำร้อง ของผู้ร้อง
ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์ว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งงดสืบพยานผู้ร้องเป็นการไม่ชอบ ขอให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาคดีใหม่

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าในวันนัดสืบพยานผู้ร้องครั้งแรกทนายผู้ร้องมาศาลยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีโดยอ้างเหตุผลว่าป่วย แต่เมื่อถึงวันนัดสืบพยานผู้ร้องที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนไป ทนายผู้ร้องกลับไม่นำพยานมาสืบ โดยขอให้ศาลส่งประเด็นไปสืบพยานผู้ร้องทุกคนที่ศาลอื่น และขอให้นัดสืบพยานประเด็นในวันที่ 11 และ 12 เมษายน 2532 เวลา 9 นาฬิกา ทั้งสองวัน ทั้งในวันนัดสืบพยานประเด็นผู้ร้องวันแรกทนายผู้ร้องก็ขอเลื่อนคดีอีกโดยอ้างเหตุผลว่าป่วยโดยไม่ปรากฏว่านอกจากตัวผู้ร้องแล้ว พยานอื่นที่ได้ขอหมายเรียกไว้ได้มาศาลเพื่อเบิกความเป็นพยานตามที่ทนายผู้ร้องได้แถลงในการขอส่งประเด็นว่าทนายผู้ร้องจะเป็นผู้จัดส่งหมายเรียกพยานเองทั้งเมื่อรับหมายไปส่งแล้วก็ไม่ได้แจ้งผลการส่งหมายแต่อย่างใดยิ่งกว่านี้ในการส่งประเด็นไปสืบพยานผู้ร้อง ทนายผู้ร้องยังได้แถลงด้วยว่าหากส่งหมายให้พยานไม่ได้หรือพยานไม่มาศาลเพราะขัดข้องด้วยเหตุประการใดก็ตาม ให้ถือว่าไม่ตั้งใจสืบพยานที่ไม่มาศาล ประกอบทั้งในวันนัดสืบพยานประเด็นผู้ร้อง ผู้ร้องขอเลื่อนคดี ทนายโจทก์แถลงคัดค้านการขอเลื่อนคดีและขอให้ผู้ร้องซึ่งอ้างตนเองเป็นพยานเข้าเบิกความต่อศาลแต่ผู้ร้องก็ปฏิเสธไม่ยอมเข้าเบิกความ ศาลรับประเด็นจึงส่งประเด็นคืนเช่นนี้การที่ผู้ร้องขอเลื่อนคดีก็ดีหรือแถลงขอส่งประเด็นไปสืบพยานของผู้ร้องที่ศาลอื่นก็ดีจึงเป็นพฤติการณ์แสดงว่าผู้ร้องจงใจประวิงคดีให้ชักช้า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานผู้ร้องชอบแล้ว

พิพากษายืน

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มงคล เปาอินทร์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ